

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 24 ramadan 1416 - 13 février 1996

139^{ème} année

N° 13

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un conseiller auprès du Président de la République 323

Premier Ministère

Nomination d'un directeur 323

Arrêté du Premier ministre du 6 février 1996, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'administrateur général..... 323

Arrêté du Premier ministre du 6 février 1996, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'administrateur en chef 323

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 96-189 du 5 février 1996, portant publication d'un accord sur la promotion et la protection des investissements, conclu à Tunis le 30 octobre 1993 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Albanie 324

Décret n° 96-190 du 5 février 1996, portant publication de la convention internationale n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973 326

Ministère de l'Intérieur	
Nomination de sous-directeurs	329
Nomination d'un chef de division	329
Nomination d'un chef de subdivision	329
Nomination de chefs de service	329
Ministère des Finances	
Nomination de directeurs	330
Nomination de sous-directeurs	330
Nomination de mandataires	330
Nomination de vérificateurs de 2ème classe	330
Nomination d'un receveur des finances	331
Nomination de chefs de service	331
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 96-187 du 5 février 1996, portant autorisation de la compensation entre les loyers des terres domaniales agricoles payés par les agriculteurs et les promoteurs agricoles au titre des campagnes 93/94 et 94/95 et les loyers dus au titre des campagnes suivantes	331
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un sous-directeur	331
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 6 février 1996 fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par l'institut supérieur de théologie de Tunis.....	335
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire	
Arrêtés du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 6 février 1996, portant report du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux et d'ingénieurs des travaux	331
Ministère des Communications	
Arrêté du ministre des communications du 6 février 1996, portant création d'une agence des télécommunications à Menzel Temime.....	335
Ministère du Commerce	
Décret n° 95-226 du 5 février 1996, portant modification du décret n° 94-1746 du 29 août 1994 portant fixation de la composition et des modalités de fonctionnement du conseil national du commerce extérieur.....	336
Nomination de directeurs	336
Nomination de sous-directeurs	336
Nomination de chefs de service	337
Ministère de l'Industrie	
Nomination d'un chargé de mission	337
Arrêtés du ministre de l'industrie du 6 février 1996, portant renouvellement de permis de recherches	337
Arrêté du ministre de l'industrie du 6 février 1996, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle d'El-Hancha	338

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 96-186 du 6 février 1996.

Monsieur Abdelhamid Slama, est nommé conseiller auprès du Président de la République.

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 96-188 du 6 février 1996.

Monsieur Abdelkader Miladi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale aux services du conseiller juridique et de législation au Premier Ministère.

Arrêté du Premier ministre du 6 février 1996, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'administrateur général.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques tel qu'il a été modifié par les décrets n° 90-769 du 12 mai 1990, n° 95-304 du 20 février 1995 et n° 95-2567 du 25 décembre 1995,

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel prévu par l'article 7 (nouveau) du décret susvisé n° 85-267 du 15 février 1985, pour la nomination dans le grade d'administrateur général a lieu sur travaux selon les modalités déterminées par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir, la date de clôture du registre d'inscription des candidatures ainsi que la date de la réunion du jury sont fixés par arrêté du Premier ministre.

Art. 3. - Les candidats à l'examen susvisé doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences, ...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - La composition du jury de l'examen professionnel susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury de l'examen professionnel susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat. Cette note est exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'administrateur général est arrêté par le Premier ministre.

Tunis le 6 février 1996.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du Premier ministre du 6 février 1996, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'administrateur en chef.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques tel qu'il a été modifié par les décrets n° 90-769 du 12 mai 1990, n° 95-304 du 20 février 1995 et n° 95-2567 du 25 décembre 1995,

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel prévu par l'article 9 (nouveau) du décret susvisé n° 85-267 du 15 février 1985, pour la nomination dans le grade d'administrateur en chef a lieu sur travaux selon les modalités déterminées par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir, la date de clôture du registre d'inscription des candidatures ainsi que la date de la réunion du jury sont fixés par arrêté du Premier ministre.

Art. 3. - Les candidats à l'examen susvisé doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences, ...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - La composition du jury de l'examen professionnel susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury de l'examen professionnel susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat. Cette note est exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'administrateur en chef est arrêtée par le Premier ministre.

Tunis le 6 février 1996.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 96-189 du 5 février 1996, portant publication d'un accord sur la promotion et la protection des investissements, conclu à Tunis le 30 octobre 1993 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Albanie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 94-20 du 7 février 1994, portant ratification de l'accord conclu à Tunis le 30 octobre 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Albanie, et relatif à la promotion et la protection des investissements.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est publié au journal officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, l'accord conclu à Tunis le 30 octobre 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Albanie, et relatif à la promotion et la protection des investissements.

Art. 2. - Le premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 février 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Albanie sur la promotion et la protection des investissements

Le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Albanie ;

Dénommés ci-après "les parties contractantes".

Désireux de renforcer leurs relations économiques et d'intensifier la coopération entre les deux pays en vue de favoriser leur développement.

Convaincus qu'une protection réciproque des investissements en vertu d'un accord bilatéral est susceptible de stimuler l'initiative économique privée et d'accroître la prospérité des deux pays.

Conscients de la nécessité d'accorder un traitement juste et équitable aux investissements des ressortissants de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante.

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Définitions :

Au sens du présent accord :

1 - Le terme "investissements" désigne les droits, biens et avoirs de toute nature constitués ou reconnus sur le territoire d'une

partie contractante en conformité avec ses lois et règlements et notamment, mais non exclusivement :

a) les biens meubles et immeubles ainsi que tout autre droit réel, tels que les hypothèques, privilèges, gages et droits analogues;

b) les actions, les valeurs, parts et obligations de sociétés ainsi que toute autre forme de participation dans lesdites sociétés;

c) les prêts et créances et tous droits à prestation ayant une valeur économique;

d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle, les procédés techniques, le "know how" et la clientèle;

e) les concessions conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions pour la recherche, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

Toute modification de la forme des investissements effectués n'affecte pas leur qualité d'investissements, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante concernée.

2 - le terme "revenus" désigne les montants résultant d'un investissement tel que bénéfices, intérêt, dividendes, redevances ou autres honoraires.

3 - le terme "investisseur" désigne à l'égard de chaque partie contractante :

a) les personnes physiques, qui ont la nationalité de cette partie contractante, conformément à ses lois et qui effectuent un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante ;

b) les personnes morales constituées conformément aux lois et règlements de cette partie contractante, ayant leur siège social sur son territoire et effectuant un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante.

4 - le terme "territoire" désigne à l'égard de chaque partie contractante le territoire sous sa souveraineté, y compris la mer territoriale, ainsi que les zones sous-marines et les autres espaces maritimes sur lesquels cette partie contractante exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou une juridiction.

Art. 2. - Promotion et protection des investissements

1 - chaque partie contractante encourage, sur son territoire, les investissements des investisseurs de l'autre partie contractante et admet ces investissements conformément à sa législation.

2 - les investissements effectués par des investisseurs de l'une des parties contractantes, bénéficient d'un traitement juste et équitable ainsi que d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre partie contractante. Chaque partie contractante s'engage à assurer que la gestion, l'utilisation, la jouissance ou la cession, sur son territoire, des investissements des investisseurs de l'autre partie contractante ne soient pas entravées par des mesures injustifiées ou discriminatoires.

3 - le réinvestissement des revenus de l'investissement conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé, sera considéré comme investissement et il jouit de la même protection que l'investissement initial.

Art. 3. - Traitement national et clause de la nation la plus favorisée

1 : aucune des parties contractantes n'assujettira, sur son territoire, les investissements des investisseurs de l'autre partie contractante à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu.

2 : aucune des parties contractantes n'assujettira, sur son territoire, les investisseurs de l'autre partie contractante, pour ce qui est des activités liées à leurs investissements, à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout l'Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu.

3 - ce traitement ne s'étendra pas aux privilèges ou avantages qu'une partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers :

a) en vertu de sa participation ou de son association à une union douanière, un marché commun, une zone de libre échange ou toute autre forme d'organisation économique régionale.

b) en vertu d'un accord sur la non-double imposition ou tout autre accord concernant l'imposition.

Art. 4

Expropriation

Les investissements des investisseurs de l'une des parties contractantes ne seront ni expropriés, ni nationalisés ou assujettis à tout autre mesure ayant un effet similaire à l'expropriation ou à la nationalisation, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a) les mesures sont prises dans l'intérêt public et dans les formes requises par la loi;

b) les mesures ne sont pas discriminatoires, et

c) les mesures sont accompagnées par le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective. Le montant de l'indemnité doit correspondre à la valeur réelle des investissements concernés immédiatement avant le moment où les mesures ci-dessus, deviennent connues du public. Cette indemnité est effectivement réalisable et librement transférable en monnaie convertible, aux taux de change officiel en vigueur à la date du transfert.

Art. 5. - Compensation

Les investisseurs d'une partie contractante, dont les investissements sur le territoire de l'autre partie contractante subissent des dommages pour cause de guerre ou autre conflit armé, révolution, état d'urgence national, révolte, insurrection, émeute ou effet similaire bénéficient de la part de cette dernière, en ce qui concerne les restitutions, les indemnités, les compensations ou autres dédommagements, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu.

L'indemnité due en application de cet article, sera versée sans retard et librement transférable.

Art. 6. - Rapatriement des investissements et des revenus

1) chaque partie contractante permet, en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l'autre partie contractante, le transfert de l'investissement et de ses revenus :

a) des bénéfices, intérêts, dividendes et autres revenus courants,

b) des versements effectués pour le remboursement d'emprunts régulièrement contractés,

c) des redevances et autres honoraires,

d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement y compris les plus-values du capital investi.

e) les indemnités payées en application de l'article 5 ci-dessus.

2 - les nationaux de chacune des parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l'autre partie contractante, au titre d'un investissement, sont autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération conformément à la législation en vigueur.

3 - le transfert sera effectué sans délai, dans une monnaie convertible, au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert, selon les procédures prévues par la législation du pays concerné.

Art. 7

Subrogation

1) Si l'une des parties contractantes ou l'organisme désigné par ladite partie effectue un paiement en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre partie contractante, ladite autre partie reconnaît la cession en faveur de la première partie contractante ou de l'organisme désigné par ladite

partie, de tous les droits et créances, de la partie indemnisée et le droit de la première partie contractante ou de l'organisme désigné par ladite partie d'exercer lesdits droits et de revendiquer lesdites créances en vertu de la subrogation, dans les mêmes conditions que la partie indemnisée.

2) la première partie contractante ou l'organisme désigné par ladite partie à droit, en toutes circonstances, au même traitement, en ce qui concerne les droits et créances acquis en vertu de la cession et tous paiements reçus au titre desdits droits et créances, que celui que la partie indemnisée avait droit à recevoir en vertu du présent accord pour l'investissement concerné et les revenus correspondants.

Art. 8

Règlement des différends entre les parties contractantes

1 - tout différend entre les parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera dans la mesure du possible, réglé par voie diplomatique.

2 - lorsqu'un différend ne peut être réglé par cette voie, dans les six mois qui suivent le début des négociations, il est soumis à la requête de l'une des parties contractantes, à un tribunal arbitral.

3 - le tribunal arbitral est constitué ad-hoc de la façon suivante : chaque partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres choisissent un ressortissant d'un Etat tiers comme président du tribunal arbitral. Les arbitres seront désignés dans les trois mois et le président dans les cinq mois à partir de la réception de l'avis de l'arbitrage.

4 - si, dans les délais spécifiés au paragraphe (3) du présent article, les nominations nécessaires n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des parties contractantes peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le président de la cour internationale de justice à faire les nominations nécessaires. Si le président est ressortissant de l'une des parties contractantes ou s'il est empêché pour quelque raison que ce soit de remplir lesdites fonctions, le vice-président est invité à faire les nominations nécessaires. Si le vice-président est ressortissant de l'une des parties contractantes ou s'il est également empêché de remplir lesdites fonctions, le membre de la cour internationale de justice suivant immédiatement dans l'ordre hiérarchique et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties contractantes est invité à faire les nominations nécessaires.

5 - le tribunal arbitral décide sur la base du respect de la loi, des dispositions du présent accord ainsi que des principes du droit international.

6 - le tribunal détermine lui-même sa procédure. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. Le tribunal statue à la majorité des voix. Sa décision est définitive et obligatoire pour les parties.

7 - Chaque partie contractante supporte les frais afférents à son propre arbitre et à sa représentation. Les frais afférents au président ainsi que tous autres frais sont supportés à parts égales par les parties contractantes.

Art. 9

Règlement de différends entre un investisseur et une partie contractante

1 - tout différend entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante, relatif à un investissement sera, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable.

2 - si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre partie au différend, il peut être soumis :

- soit, aux juridictions nationales de la partie contractante impliquée dans le différend,

- soit, au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements établis par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C le 18 mars 1965.

Une fois qu'un investisseur a soumis le différend, soit aux juridictions de la partie contractante concernée, soit au centre, le choix de l'une ou de l'autre de ces procédures reste définitif.

3 - la sentence arbitrale sera obligatoire et ne sera pas susceptible de voies de recours autres que celles prévues par la convention de Washington précitée. La sentence sera exécutoire selon la loi nationale.

4 - pendant la durée de la procédure d'arbitrage ou pendant l'exécution de la sentence, la partie contractante concernée, ne peut pas invoquer que l'investisseur de l'autre partie contractante a reçu une compensation en vertu d'une garantie.

Art. 10

Application de l'accord

Le présent accord s'applique aux investissements réalisés à partir de son entrée en vigueur.

Art 11.

Entrée en vigueur - durée - cessation :

1 - le présent accord entrera en vigueur un mois après la date d'échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans.

2 - à moins que l'une des parties contractantes ne le dénonce par écrit au moins un an avant l'expiration de cette période initiale de validité, cet accord sera tacitement prorogé pour des périodes consécutives de dix ans. Chaque partie contractante peut le dénoncer ensuite, avec un préavis écrit d'au moins un an.

3 - en ce qui concerne les investissements effectués jusqu'à l'expiration de la validité du présent accord, ils continueront à bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix ans.

Fait à Tunis le 30 octobre 1993 en double exemplaires originaux, en langues arabe, albanaise et française. En cas de différend dans l'interprétation, le texte français fait foi.

Pour le gouvernement de la

République Tunisienne

Mohamed Ghannouchi

Pour le Gouvernement

de la d'Albanie

M. Artan Haxha

Décret n° 96-190 du 5 février 1996, portant publication de la convention internationale n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 95-62 du 10 juillet 1995, portant ratification de la convention internationale du travail n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est publié au journal officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention internationale n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973.

Art. 2. - Le premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 février 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Convention 138

Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi

La conférence générale de l'organisation internationale du travail,

Convoquée à Genève par le conseil d'administration du bureau international du travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Notant les termes de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965;

Considérant que le moment est venu d'adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale du travail des enfants;

Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention internationale.

Adopte, ce vingt-sixième jour de juin mille neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur l'âge minimum, 1973 :

Article 1

Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental.

Article 2

1 - Tout membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.

2 - Tout membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le directeur général du bureau international du travail, par de nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.

3 - L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.

4 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout membre dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.

5 - Tout membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la constitution de l'organisation internationale du travail, déclarer :

a) soit que le motif de sa décision persiste,

b) soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée.

Article 3

1 - L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix huit ans.

2 - Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe.

3 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Article 4

1 - Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d'exécution spéciales et importantes.

2 - Tout membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la constitution de l'organisation internationale de travail, indiquer avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites catégories.

3 - Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application de la présente convention les emplois ou travaux visés à l'article 3.

Article 5

1 - Tout membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, limiter, en une première étape le champ d'application de la présente convention.

2 - Tout membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d'activité économique ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les dispositions de la présente convention.

3 - Le champ d'application de la présente convention devra comprendre au moins : les industries extractives, les industries manufacturières, le bâtiment et les travaux publics, l'électricité, le gaz et l'eau, les services sanitaires, les transports, entrepôts et communications, les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.

4 - Tout membre ayant limité le champ d'application de la convention en vertu du présent article :

a) devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la constitution de l'organisation internationale de travail, la situation générale de l'emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d'activité qui sont exclus du champ d'application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d'une plus large application des dispositions de la convention,

b) pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de la convention par une déclaration adressée au directeur général du bureau international du travail.

Article 6

La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli

conformément aux dispositions prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante :

a) soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle,

b) soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente et exécuter principalement ou entièrement dans une entreprise,

c) soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de formation professionnelle.

Article 7

1 - La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou l'exécution, par ces personnes de tels travaux, à condition que ceux-ci :

a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement,

b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.

2 - La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au moins quinze ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.

3 - L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit.

4 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 peut tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge de quatorze ans à l'âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.

Article 8

1 - Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra, en dérogation à l'interdiction d'emploi ou de travail prévue à l'article 2 de la présente convention, autoriser dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques.

2 - Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.

Article 9

1 - L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.

2 - La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.

3 - La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui en travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à dix-huit ans.

Article 10

1 - La présente convention porte révision de la convention sur l'âge minimum (industrie); 1919, de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge

minimum (travail maritime) 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie) 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels) 1937, de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.

2 - L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie) 1937, la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels) 1937, la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959 et la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains) 1965.

3 - La convention sur l'âge minimum (industrie) 1919, la convention sur l'âge minimum (travail maritime) 1920, la convention sur l'âge minimum (agriculture) 1921, et la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs) 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au directeur général du bureau international du travail.

4 - Dès l'entrée en vigueur de la présente convention :

a) le fait qu'un membre partie à la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente convention et fixe conformément à l'article 2 de la présente convention un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie) 1937,

b) le fait qu'un membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels) 1932,

c) le fait qu'un membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels) 1937 ;

d) Le fait qu'un membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime) 1936,

e) le fait qu'un membre partie à la convention sur l'âge minimum (pêcheurs) 1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche maritime et soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs) 1959,

f) le fait qu'un membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains) 1965, accepte les obligations de la présente convention et soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention un âge minimum au moins égal à celui qu'il avait spécifié en exécution de la convention de 1965 soit précise qu'un tel âge s'applique conformément à l'article 3 de la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains) 1965.

5 - Dès l'entrée en vigueur de la présente convention :

a) l'acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (industrie) 1919, en application de son article 12,

b) l'acceptation des obligations de la présente convention pour l'agriculture entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (agriculture) 1921, en application de son article 9,

c) l'acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (travail maritime) 1920, en application de son article 10 et de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs) 1921 en application de son article 12.

Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistrées.

Article 12

1 - La présente convention ne liera que les membres de l'organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.

2 - Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.

3 - Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 13

1 - Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2 - Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et par la suite pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 14

1 - Le directeur général du bureau international du travail notifiera à tous les membres de l'organisation internationale du travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'organisation.

2 - En notifiant aux membres de l'organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des membres de l'organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 15

Le directeur général du bureau international du travail communiquera au secrétaire général des nations unies, aux fins d'enregistrement conformément à l'article 102 de la charte des nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du bureau international du travail présentera à la conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17

1 - Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente

convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur,

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.

2 - La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 96-191 du 6 février 1996.

Monsieur Jemaï Dridi professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la commune de Radès.

Par décret n° 96-192 du 6 février 1996.

Monsieur Ali Jemni animateur de 1ère catégorie est chargé des fonctions de sous-directeur d'application des peines au sein de la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 96-193 du 6 février 1996.

Monsieur Rachid Naffouti animateur de 1ère catégorie est chargé des fonctions de sous-directeur d'équipement et de bâtiment au sein de la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 96-194 du 6 février 1996.

Monsieur Faouzi Damak administrateur, est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Sfax avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 96-195 du 6 février 1996.

Monsieur Mourad Mahjoubi administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires administratives et financières à la division des affaires administratives générales au gouvernorat de Ben Arous avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 96-196 du 6 février 1996.

Monsieur Mohamed Jalloul Trigui animateur de 1ère catégorie est chargé des fonctions de chef de service de l'informatique et de l'amélioration des méthodes de travail au sein de la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 96-197 du 6 février 1996.

Monsieur Larbi Laouini, administrateur est chargé des fonctions de chef de service de la réglementation du contentieux et du patrimoine municipal à la sous-direction des affaires administratives et financières à la commune de Megrine.

Par décret n° 96-198 du 6 février 1996.

Le docteur Mohamed Habib Riahi médecin de la santé publique est chargé des fonctions de chef de service de valorisation des ordures ménagères à la direction de la propreté à la commune de Tunis.

Par décret n° 96-199 du 6 février 1996.

Madame Raja Bouzid née M'hirsi, animatrice de 1ère catégorie, est chargée des fonctions de chef de service des inspections et des enquêtes au sein de la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 96-200 du 6 février 1996.

Monsieur Faouzi Kilani Aguerbi, animateur de 1ère catégorie, est chargé des fonctions de chef de service de l'équipement au sein de la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 96-201 du 6 février 1996.

Madame Férida Abdallah Ben Alaya, animatrice de 1ère catégorie, est chargée des fonctions de chef de service de la liberté conditionnelle au sein de la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de l'intérieur.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 96-202 du 6 février 1996.

Monsieur Hédi Dammak, administrateur au ministère des finances est chargé des fonctions de directeur des budgets des départements à caractère économique à la direction générale du budget de capital.

Par décret n° 96-203 du 6 février 1996.

Madame Habiba Jelassi épouse Alaya, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargée des fonctions de directeur du règlement du budget à la direction générale du budget de fonctionnement.

Par décret n° 96-204 du 6 février 1996.

Madame Habiba Jrad née Louati, inspecteur central au ministère des finances, est chargée des fonctions de sous directeur à la direction de la législation et de la réglementation en matière d'impôts directs à la direction générale des études et de la législation fiscales.

Par décret n° 96-205 du 6 février 1996.

Monsieur Ali Mekki, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de sous directeur à la direction de la législation et de la réglementation en matière des droits d'enregistrement et de timbre à la direction générale des études et de la législation fiscales.

Par décret n° 96-206 du 6 février 1996.

Monsieur Abdallah Chouchane, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire, chargé de division de comptabilité à la recette régionale des finances à Monastir.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-207 du 6 février 1996.

Monsieur Mohamed Siala, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire, chargé de division de comptabilité à la recette régionale des finances à Sfax.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-208 du 6 février 1996.

Monsieur Mohamed Lassoued, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de section de comptabilité à la recette des finances, avenue Habib Thameur à Tunis.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-209 du 6 février 1996.

Monsieur Houcine Arfaoui, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire, chargé de section de comptabilité à la recette régionale des finances à Siliana.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994 sus-visé, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-210 du 6 février 1996.

Monsieur Khemaïes Ajroudi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de section de comptabilité à la recette régionale des finances à Béja.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-211 du 6 février 1996.

Monsieur Habib Sassi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire, chargé de section de comptabilité à la recette régionale des finances à Nabeul.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-212 du 6 février 1996.

Madame Oumama Jelassi épouse Braham, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargée des fonctions de mandataire chargé de section de comptabilité à la recette régionale des finances à Monastir.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-213 du 6 février 1996.

Monsieur Ali Aissaoui, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de section de comptabilité à la recette régionale des finances à Sidi Bouzid.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-236 du 6 février 1996.

Monsieur Abdellatif Dachraoui, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de division de comptabilité à la recette régionale des finances à Tunis.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-214 du 6 février 1996.

Monsieur Néji Mejri, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de vérificateur de deuxième classe à la direction générale de la comptabilité publique.

En application des dispositions de l'article 21 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-215 du 6 février 1996.

Monsieur Mohamed Taïeb Hasnaoui, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de vérificateur de deuxième classe à la direction générale de la comptabilité publique.

En application des dispositions de l'article 21 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-216 du 6 février 1996.

Monsieur Mohamed Bedoui, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de vérificateur de deuxième classe à la direction générale de la comptabilité publique.

En application des dispositions de l'article 21 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-217 du 6 février 1996.

Monsieur Mohamed Mohieddine Krichéne, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des finances rue Abou El-kacem-Chebbi à Sfax.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-218 du 6 février 1996.

Monsieur Mohamed Larbi Dabki, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service des banques à la direction générale du financement.

Par décret n° 96-219 du 6 février 1996.

Monsieur Abdessatar Ben Saâd, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service des établissements financiers à la direction générale du financement.

Par décret n° 96-220 du 6 février 1996.

Monsieur Ahmed Farjallah, inspecteur central au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service à la direction de la législation et de la réglementation en matière de droits d'enregistrement et de timbre à la direction générale des études et de la législation fiscales.

Par décret n° 96-221 du 6 février 1996.

Monsieur Abdelhakim Hamdi, analyste au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service des statistiques à la sous-direction des statistiques et de la documentation fiscales à la direction générale des études et de la législation fiscales.

Par décret n° 96-222 du 6 février 1996.

Madame Sihem Boughdiri épouse Nemsia, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargée des fonctions de chef de service à la direction de la législation et de la réglementation en matière d'impôts directs à la direction générale des études et de la législation fiscales.

Par décret n° 96-223 du 6 février 1996.

Monsieur Lotfi Ben Aïssa, inspecteur central au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service à la direction de la législation et de la réglementation en matière d'impôts indirects à la direction générale des études et de la législation fiscales.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret du n° 96-187 du 5 février 1996, portant autorisation de la compensation entre les loyers des terres domaniales agricoles payés par les agriculteurs et les promoteurs agricoles au titre des campagnes 93/94 et 94/95 et les loyers dus au titre des campagnes suivantes :

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier Ministre,

Vu le code des obligations et des contrats,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 et notamment son article 39,

Vu le décret n° 94-1558 du 18 juillet 1994 fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 1993/1994,

Vu le décret n° 95-1096 du 24 juin 1995, fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 1994/1995,

Vu les avis des ministres des finances des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'agriculture,

Décète :

Article premier. - Est autorisée la compensation entre les loyers des terres domaniales agricoles réglés, au titre des campagnes 93/94 et 94/95, par les agriculteurs et les promoteurs agricoles bénéficiaires d'une exonération de leur paiement en raison de la sécheresse, et les loyers qui seront dus au titre des campagnes suivantes.

Art. 2. - Les ministres des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et de l'agriculture sont chargés chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Tunis, le 5 février 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 96-224 du 6 février 1996.

Monsieur Mohamed Tahar Fakhfakh, professeur d'enseignement secondaire technique, est chargé des fonctions de

sous-directeur financier et comptable à la direction financière et comptable à l'hôpital la Rabta de Tunis.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 6 février 1996 fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par l'institut supérieur de théologie de Tunis.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi des finances pour la gestion 1993 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89 -1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales,

Vu le décret n° 95-865 du 8 mai 1995, relatif aux missions de l'université Ez-zitouna,

Sur proposition du conseil scientifique,

Après délibération du conseil de l'université Ez-zitouna,

Après habilitation du conseil des universités.

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par l'institut supérieur de théologie de Tunis.

Titre premier

du régime des études

Art. 2. - L'institut supérieur de théologie délivre les diplômes d'études approfondies dans les spécialités suivantes :

- Théologie;
- Sciences religieuses;
- Civilisation islamique.

Art. 3. - L'inscription en vue de la préparation des diplômes d'études approfondies prévus à l'article 2 du présent arrêté a lieu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 ci-dessus visé.

Les candidats peuvent être autorisés à prendre une deuxième inscription en première année et une deuxième inscription en deuxième année des diplômes d'études approfondies concernés.

Art. 4. - Les études en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies prévus au présent arrêté, durent quatre semestres consécutifs répartis comme suit :

a) deux semestres consécutifs complémentaires consacrés aux enseignements;

b) deux semestres consécutifs consacrés à la préparation d'un mémoire de recherche et, éventuellement, aux séminaires de formation.

Art. 5. - Les enseignements dispensés dans le cadre de la première année de chaque diplôme d'études approfondies sont organisés en deux semestres consécutifs et complémentaires. Chacun de ces deux semestres comporte cent cinquante (150) heures au moins. Le tiers environ, de ce volume horaire, est consacré à l'une des branches relevant de la spécialité choisie par l'étudiant au moment de l'inscription. Le reste du volume horaire est consacré à l'approfondissement de la formation de base dans les branches de la discipline.

Art. 6. - La formation est assurée au cours de la première année de chaque diplôme d'études approfondies sous forme de cours théoriques et d'autres sous forme de recherche et de méthodologie, d'une durée chacun d'un ou deux semestres, selon la nature de la matière et les exigences de la formation. Le contenu de chaque cours est rendu public au début de l'année universitaire.

Art. 7. - Est inscrit en deuxième année du diplôme d'études approfondies, tout étudiant ayant subi avec succès les examens de la première année et obtenu l'accord d'un enseignant ayant qualité, qui accepte de diriger sa recherche. L'étudiant est tenu de rendre compte, régulièrement, des résultats de ses travaux de recherche à l'enseignant encadreur.

Art. 8. - La deuxième année du diplôme d'études approfondies comporte la préparation d'un mémoire de recherche.

La commission du diplôme d'études approfondies donne son avis sur les sujets des mémoires proposés et examine toutes les questions se rapportant aux études approfondies.

Le mémoire est agréé, inscrit, préparé et soutenu conformément aux dispositions des articles 4 et 8 à 12 du décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 ci-dessus visé.

Art. 9. - La présence aux cours, aux séminaires et aux groupes de recherche est obligatoire.

Art. 10. - Les enseignements des diplômes d'études approfondies délivrés par l'institut supérieur de théologie comportent une formation de base et une formation complémentaire en première année et une formation approfondie en deuxième année.

Art. 11. - La formation de base en première année des diplômes d'études approfondies délivrés par l'institut supérieur de théologie comprend huit (8) questions obligatoires visant à assurer un enseignement diversifié et complémentaire.

L'objet de chaque question, son coefficient, sa forme et le nombre d'heures d'enseignement s'y rapportant, sont définis conformément aux tableaux suivants :

Premièrement : la première année du diplôme d'études approfondies en théologie

Questions	Coefficient	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
		Théorique	Dirigé	
- Une question relative au Coran.	2	13	26	39
- Une question relative au Hadith.	2	13	26	39
- Une question relative aux Dogmes.	3	26	26	52
- Une question relative aux Sectes.	3	26	26	52
- Une question relative aux Religions et leur histoire.	2	13	26	39
- Une question relative à la Philosophie.	2	13	26	39
- Une question relative à la Pensée contemporaine.	2	13	26	39
- Une question relative aux droits de l'homme	1	13	26	39

Deuxièmement : la première année du diplôme en sciences religieuses

Questions	Coefficient	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
		Théorique	Dirigé	
- Une question relative au Coran.	2	13	26	39
- Une question relative au Hadith.	2	13	26	39
- Une question relative au Fikh.	3	26	26	52
- Une question relative aux fondements du Fikh.	3	26	26	52
- Une question relative aux sources du droit positif.	2	13	26	39
- Une question relative à la Philosophie.	2	13	26	39
- Une question relative à la Pensée contemporaine.	2	13	26	39
- Une question relative aux droits de l'homme	1	13	26	39

Questions	Coefficient	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
		Théorique	Dirigé	
- Une question relative au Coran.	2	13	26	39
- Une question relative au Hadith.	2	13	26	39
- Une question relative au Mouvement scientifique chez les musulmans.	3	26	26	52
- Une question relative à la Civilisation de l'Islam dans le monde.	3	26	26	52
- Une question relative à la Pensée économique chez les musulmans.	2	13	26	39
- Une question relative à la Philosophie.	2	13	26	39
- Une question relative à la Pensée contemporaine.	2	13	26	39
- Une question relative aux droits de l'homme	1	13	26	39

Art. 12. - La formation complémentaire en première année des diplômes d'études approfondies délivrés par l'institut supérieur de théologie comprend trois (3) questions obligatoires.

L'objet de chaque question, son coefficient, sa forme et le nombre d'heures d'enseignement s'y rapportant, sont définis conformément au tableau suivant :

Questions	Coefficient	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
		Théorique	Dirigé	
- Langue I*.	1	13	26	39
- Langue II**.	1	13	26	39
- Traduction (thème et version).	1	13	26	39

* Langue I : anglais, français, allemand, italien, espagnol : l'étudiant choisit une parmi elles.

** Langue II : latin, grec, hébreu, persan : l'étudiant choisit une parmi elles.

Art. 13. - La formation approfondie en première année des diplômes d'études approfondies délivrés par l'institut supérieur de théologie comprend deux questions obligatoires.

L'objet de chaque question, son coefficient, sa forme et le nombre d'heures d'enseignement s'y rapportant, sont définis conformément au tableau suivant :

Questions	Coefficient	Forme d'enseignement et nombre d'heures	Nombre d'heures d'enseignement
		Dirigé	
- 2 séminaires dans la spécialité (répartis selon les possibilités).	1	78	78
- Initiation à la recherche.	1	39	39

Art. 14. - En vue d'approfondir sa formation, l'étudiant opte, au début de la première année du diplôme d'études approfondies en théologie, soit pour un thème de monothéisme, soit pour un thème de prophétie, soit pour un thème de monothéisme comparé. L'enseignement pour cette formation est organisé sous forme de séminaires et de groupes d'initiation aux méthodes de la recherche en vue de l'acquisition des techniques de collecte des données, d'analyse et de synthèse.

Art. 15. - En vue d'approfondir sa formation, l'étudiant opte, au début de la première année du diplôme d'études approfondies en sciences religieuses, soit pour le thème de l'histoire de la législation, soit pour le thème des preuves de la législation soit

pour le thème du fikh comparé. L'enseignement pour cette formation est organisé sous forme de séminaires et de groupes d'initiation aux méthodes de la recherche en vue de l'acquisition des techniques de collecte des données, d'analyse et de synthèse.

Art. 16. - En vue d'approfondir sa formation, l'étudiant opte, au début de la première année du diplôme d'études approfondies en civilisation islamique, soit pour un thème sur la pensée politique chez les musulmans, soit pour un thème sur les préoccupations des histoires musulmans, soit pour un thème sur les récits de voyage chez les musulmans. L'enseignement pour cette formation est organisée sous forme de séminaires et de groupes d'initiation aux méthodes de la recherche en vue de l'acquisition des techniques de collecte des données, d'analyse et de synthèse.

Titre 2
du régime des examens

Art. 17. - Les examens de la première année de chaque diplôme d'études approfondies, comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission organisés en deux sessions :

1) Une session principale annuelle ou semestrielle, selon le cas, dont la date est fixée au début de chaque année universitaire par le directeur de l'institut supérieur de théologie après avis du conseil scientifique;

2) Une session de rattrapage qui commence une semaine, au moins, après la proclamation des résultats de la première session.

La session de rattrapage est organisée :

- pour les candidats non admis partiellement à la session principale : elle porte pour chaque diplôme d'études approfondies, sur les épreuves écrites se rapportant aux questions de l'année concernée dans lesquels l'étudiant n'a pas obtenu la moyenne,

- pour les candidats non admis définitivement : elle porte sur les épreuves orales de chaque diplôme d'études approfondies, dans lesquels l'étudiant n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 18. - Les épreuves d'admissibilité se composent de trois épreuves écrites dont l'une, au moins, porte sur une des branches de la spécialité choisie par l'étudiant au début de l'année universitaire. La note de l'une de ces épreuves peut correspondre à la moyenne des notes obtenues aux devoirs effectués au cours de l'année.

L'épreuve d'admission se compose d'épreuves orales.

Art. 19. - Est déclaré admissible, chaque candidat qui obtient une moyenne générale égale au moins à 10/20 dans toutes les épreuves écrites. Le candidat est déclaré admis définitivement s'il obtient une moyenne générale égale au moins à 10/20 dans l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Art. 20. - Les examens de la première année du diplôme d'études approfondies en théologie comprennent ce qui suit :

1) Epreuves écrites d'admissibilité :

Epreuves	Durée
- Epreuve portant sur une question relative au Coran ou au Hadith.	4H
- Epreuve portant sur une question relative aux Dogmes ou aux Sectes.	5H
- Epreuve portant sur une question relative aux Religions et leur histoire ou à la Philosophie ou à la Pensée contemporaine.	4H
- Moyenne des notes obtenues aux devoirs passés durant les deux semestres (langue I, langue II et traduction).	-

2) Epreuves orales d'admission :

Epreuves	Durée de préparation	Durée de présentation
- Exposé sur une question en rapport avec les séminaires.	1H	30mn
- Epreuve se rapportant à une question de formation de base.	1H	30mn
- Epreuve se rapportant à une question de droits de l'homme	1H	30mn

Art. 21. - Les examens de la première année du diplôme d'études approfondies en sciences religieuses comprennent ce qui suit :

1) Epreuves écrites d'admissibilité :

Epreuves	Durée
- Epreuve portant sur une question relative au Coran ou au Hadith.	4H
- Epreuve portant sur une question relative au Fikh ou aux Fondements du Fikh.	5H
- Epreuve portant sur une question relative aux sources du droit positif ou à la Philosophie, ou à la Pensée contemporaine.	4H
- Moyenne des notes obtenues aux devoirs passés durant les deux semestres (langue I, langue II et traduction).	-

2) Epreuves orales d'admission :

Epreuves	Durée de préparation	Durée de présentation
- Exposé sur une question en rapport avec les séminaires.	1H	30mn
- Epreuve se rapportant à une question de formation de base.	1H	30mn
- Epreuve se rapportant à une question de droits de l'homme	1H	30mn

Art. 22. - Les examens de la première année du diplôme d'études approfondies en civilisation islamique comprennent ce qui suit :

1) Epreuves écrites d'admissibilité :

Epreuves	Durée
- Epreuve portant sur une question relative au Coran ou au Hadith.	4H
- Epreuve portant sur une question relative au Mouvement scientifique chez les musulmans ou à la Pensée économique chez les musulmans.	5H
- Epreuve portant sur une question relative à la Civilisation de l'Islam dans le monde ou à la Philosophie ou à la Pensée contemporaine.	4H
- Moyenne des notes obtenues aux devoirs passés durant les deux semestres (langue I, langue II et traduction).	-

Epreuves	Durée de préparation	Durée de présentation
- Exposé sur une question en rapport avec les séminaires.	1H	30mn
- Epreuve se rapportant à une question de formation de base.	1H	30mn
- Epreuve se rapportant à une question de droits de l'homme	1H	30mn

Art. 23. - Le diplôme d'études approfondies est délivré conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 93-1823 ci-dessus visé.

Art. 24. - En cas d'échec à la soutenance de mémoire de recherche, il est accordé à l'étudiant un délai supplémentaire de trois mois en vue de réviser son mémoire selon les observations du jury de soutenance. L'étudiant peut, également, lui être accordé un dernier délai de trois (3) mois pour soutenir de nouveau son mémoire. En cas d'insuccès, l'étudiant est considéré avoir échoué définitivement au diplôme d'études approfondies.

Art. 25. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'année universitaire 1995-1996 pour les étudiants inscrits en première année de chaque diplôme d'études approfondies et sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 6 février 1996.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 6 février 1996, portant report du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 7 décembre 1995 fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux,

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 7 décembre 1995 portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux,

Arrête :

Article. premier - La date du concours sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux ouvert par l'arrêté du 7 décembre 1995 susvisé est reportée pour le 29 février 1996 et jours suivants.

Art. 2. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 12 février 1996.

Tunis, le 6 février 1996.

*Le Ministre de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire*
Mohamed Mehdi Mlika

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 6 février 1996, portant report du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux.

Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 7 décembre 1995 fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux,

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 7 décembre 1995 portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux,

Arrête :

Article. premier - La date du concours sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux ouvert par l'arrêté du 7 décembre 1995 susvisé est reportée pour le 29 février 1996 et jours suivants.

Art. 2. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 12 février 1996.

Tunis, le 6 février 1996.

*Le Ministre de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire*
Mohamed Mehdi Mlika

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du ministre des communications du 6 février 1996, portant création d'une agence des télécommunications à Menzel Temime.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 86-640 du 18 juin 1986, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 95-147 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre des communications,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 26 juin 1990, portant création et suppression de directions régionales spécifiques, de divisions, de services et de subdivisions territoriales dans le cadre de l'administration régionale du ministère des communications,

Arrête :

Article. premier - Il est créé une agence commerciale des télécommunications à Menzel Temime.

Art. 2. - Cette agence est rattachée à la division des communications de Nabeul.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 1996.

Le Ministre des Communications

Habib Ammar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DU COMMERCE

Décret n° 95-226 du 5 février 1996, portant modification du décret 94-1746 du 29 août 1994 portant fixation de la composition et des modalités de fonctionnement du conseil national du commerce extérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce,

Vu la loi 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur et notamment son article 34,

Vu le décret n° 94-1746 du 29 août 1994 portant fixation de la composition et des modalités de fonctionnement du conseil national du commerce extérieur et notamment son article 6,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'agriculture, du transport, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avis du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article . premier - l'article 6 du décret susvisé n° 94-1746 du 29 août 1994 est abrogé et remplacé comme suit :

Article 6 (nouveau) - Pour l'accomplissement de sa mission, il est créé au sein du conseil national du commerce extérieur quatre comités :

1 - le comité technique du suivi des importations chargé notamment :

- de suivre l'évolution des importations et de proposer les actions et mesures pour l'amélioration de la balance commerciale,
- de veiller à l'application des mesures afférentes à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation.

2 - le comité technique de promotion et de suivi des exportations chargé notamment :

- de donner son avis sur la stratégie de promotion des exportations et de proposer les actions nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie,

- de suivre l'évolution des exportations et de proposer les mesures nécessaires au développement des exportations.

3 - le comité technique des foires et expositions chargé notamment :

- de proposer le programme des foires, expositions et manifestations économiques à caractère régional, national et international en Tunisie et à l'étranger,

- de proposer le budget relatif au financement du programme national des foires et expositions,

- de suivre la mise en œuvre du programme des foires et expositions.

4 - le comité technique de facilitation des procédures du commerce extérieur chargé notamment :

- de donner son avis sur les procédures du commerce extérieur et de proposer les améliorations nécessaires à y apporter,

- d'assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures de facilitation apportées aux procédures du commerce extérieur.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par décision du ministre chargé du commerce.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'agriculture, du commerce, du transport, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis; le 5 février 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 96-228 du 6 février 1996.

Madame Khédiya Chahloul Zakhama, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur des relations avec l'organisation mondiale du commerce à la direction générale de la coopération économique et commerciale au ministère du commerce.

Par décret n° 96-229 du 6 février 1996.

Monsieur Mohamed Aouini, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur du commerce intérieur à la direction générale de la concurrence et du commerce intérieur au ministère du commerce.

Par décret n° 96-230 du 6 février 1996.

Madame Saida Hachicha Dahdouh, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur de la coopération avec les pays de l'Asie et de l'Amérique à la direction de la coopération bilatérale au ministère du commerce.

Par décret n° 96-231 du 6 février 1996.

Madame Monia Jatlaoui Ben Abdallah, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur de la coopération avec l'Union Européenne et les pays membres de l'Union Européenne à la direction de la coopération multilatérale et régionale au ministère du commerce.

Par décret n° 96-232 du 6 février 1996.

Monsieur Jameleddine Turki, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur de la programmation et de la coordination à la direction des relations avec l'organisation mondiale du commerce au ministère du commerce.

Par décret n° 96-233 du 6 février 1996.

Monsieur Mohamed Hédi Riahi, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'approvisionnement et des autorisations à la direction du commerce intérieur au ministère du commerce.

Par décret n° 96-234 du 6 février 1996.

Monsieur Ouajdi Khemekhem, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et de la gestion des accords dans le domaine de l'industrie et du commerce à la direction des relations avec l'organisation mondiale du commerce au ministère du commerce.

Par décret n° 96-235 du 6 février 1996.

Monsieur Mohamed Naceur Habari, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la coopération avec les pays d'Afrique et du monde arabe à la direction de la coopération bilatérale au ministère du commerce.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

NOMINATION

Par décret n° 96-227 du 5 février 1996.

Madame Goungi Neila née Nouira, conseiller des services publics, est nommée en qualité de chargé de mission au ministère de l'industrie pour une année.

Arrêté du ministre de l'industrie du 6 février 1996, portant renouvellement du permis de recherches de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit "Jebel Tabet El Hassane" gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II,

Vu l'arrêté du 4 mars 1993, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 611.562, situé dans le gouvernorat de Siliana au lieu dit "Jebel Tabet El Hassane", au profit de l'office national des mines,

Vu la demande de premier renouvellement enregistrée à la direction générale des mines, le 28 décembre 1995 sous le n° 626.871, présentée par l'office national des mines,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article. premier - Est renouvelée pour une période de trois (3) années prenant fin le 3 mars 1999 inclus, le permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 611.562, institué par l'arrêté du 4 mars 1993.

Art. 2. - Au cours de la période de validité visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines devra effectuer des travaux de recherche utiles régulièrement poursuivis représentant une dépense correspondant au minimum à la valeur de 14.400 heures de travail et ce, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 1er janvier 1953 sur les mines.

Art. 3. - Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être obligatoirement enregistrée à la direction générale des mines, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 6 février 1996.

Le Ministre de l'Industrie

Slaheddine Bouguerra

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 6 février 1996, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe, situé au lieu dit "Koudiat El Hamra", gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 28 décembre 1995 sous le n° 626.869, par laquelle l'office national des mines a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit "Koudiat El Hamra", gouvernorat du Kef, carte du Kef à l'échelle 1/50.000,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article. premier - L'office national des mines, faisant élection de domicile à Tunis, rue 8601 n° 24 Zone Industrielle La Charguia, est autorisé sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche de substances minérales du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est le "signal de Koudiat Mourhetti", altitude : 613,93 mètres, latitude : 40G 21' 70", longitude : 7G 00' 61", carte du Kef à l'échelle 1/50.000.

Limite Nord : est une ligne droite (A-B) de direction Ouest-Est passant à 450 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une ligne droite (B-C) de direction Nord-Sud passant à 2300 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : est une ligne droite (C-D) de direction Est-Ouest passant à 1550 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : est une ligne droite (D-A) de direction Sud-Nord passant à 300 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. - La durée du présent permis de recherche est fixé à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. - Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines, deux mois au moins avant la date d'expiration dudit permis.

Tunis, le 6 février 1996.

Le Ministre de l'Industrie

Slaheddine Bouguerra

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 6 février 1996, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle d'El-Hancha.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994 relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et en particulier son article 7,

Vu le décret n° 94-1635 du 1er août 1994 portant organisation des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de leur construction et leur gestion,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994 portant statuts - type des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles,

Vu la demande présentée par les occupants, les exploitants et les propriétaires d'immeubles dans la zone industrielle d'El-Hancha, en date du 5 juillet 1995,

Vu la demande du gouverneur de Sfax en date du 11 décembre 1995,

Arrête :

Article. premier - Est créé un groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle d'El-Hancha conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994.

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 1996.

Le Ministre de l'Industrie

Slaheddine Bouguerra

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui